

감사 결과 처분요구서

일련번호	2026-종2				
제 목	「법인카드 사용지침」 규정 개정의 부적정				
소관부서 및 조치부서 : 경영기획팀					
처분연월	행정상 조치	신분상 조치	재정상 조치		비 고
			조치방법	금액(천원)	
2026. 4.	기관 경고	주의 1	-	-	-

1. 요구 사항

여수광양항만관리(주) 사장은 법인카드 관련 규정의 개정 과정에서 기관의 내부 통제 기능 미흡에 대해 ‘경고’ 조치하며, 위 소관부서 업무 담당자가 법인카드 사용 규정을 오 개정한 사항에 대해 신분상 ‘주의’ 조치할 것을 요구합니다.

2. 주요 내용

- 여수광양항만관리(주)는 법인카드 사용의 투명성을 제고하고 청렴한 윤리경영 실천에 이바지함을 목적으로 「법인카드 사용지침」을 제정(2018.10.12.)하고, 규정 제정 이후 총 5회(2019./2020./2021./2023./2024.)에 걸쳐 관련 규정을 개정하였다.
- 특히, 2023.6.12.에 개정된 「법인카드 사용지침」은 ‘법인카드 부적정 사용 시 소명 절차 간소화(제4조제4항, 제9조제2항)’, ‘모니터링 결과에 따른 부적정 사용자에 대한 후속 조치(제9조제3항)’, ‘업무추진비 분할결제 금지 명문화(제4조제5항)’, ‘상품권 구매 및 관리지침 제정에 따른 관리 방법 이관(제4조제6항)’, ‘용어의 정비(제9조제3항)’ 등에 대해 개정을 시행하였다.
- 규정의 주요 개정 내역 중 ‘업무추진비 분할결제 금지 명문화(제4조제5항)’ 내용은 ‘국민권익위원회 권고 사항’을 근거로 하여 ‘법인카드는 업무추진비 집행 시 동일 장소, 동일시간대에 2건 이상으로 분할하여 사용할 수 없다. 카드를 달리하여 분할 사용하는 경우도 동일하다’는 문구로 개정된 사항이다.
- 이와 관련, 개정된 규정이 「법인카드 사용지침」 운영의 본 취지에 부합하는지 그 동기와 내용을 살펴보고 투명한 법인카드 사용 및 청렴한 경영문화 정착을 위해 본 규정 개정의 적정성에 대한 감사를 실시하였다.

- 개정된 「법인카드 사용지침」 제4조제5항은 기존 문구에서 ‘업무추진비 집행 시’라는 문구를 추가한 문구로 변경되었고, 개정의 사유는 ‘국민권익위원회의 권고사항’이라고만 기재되고 그 세부 내용은 별도로 기재되어 있지 않았다.

《 「법인카드 사용지침」 제4조제5항 규정 비교 》

기 존	개 정	개정 사유
⑤ 법인카드는 동일장소, 동일 시간대에 2건 이상으로 분할하여 사용할 수 없다. 카드를 달리하여 분할 사용하는 경우도 동일하다	⑤ 법인카드는 <u>업무추진비 집행 시</u> 동일장소, 동일시간대에 2건 이상으로 분할하여 사용할 수 없다. 카드를 달리하여 분할 사용하는 경우도 동일하다	국민권익위원회 권고사항

- 공사 감사실은 당시 규정 개정담당자(舊재무회계팀 이00)를 통해 ‘국민권익위원회의 권고사항’에 대한 세부 설명을 요청하였으며, 개정담당자는 여수광양항만관리(주)가 국민권익위원회로부터 직접적으로 해당 규정의 개정을 권고받은 내용은 없었다고 소명하였다.
- 다만, 담당자(舊재무회계팀 이00)는 규정 개정 검토를 위해 국가청렴위원회에서 제작한 ‘공공기관 법인카드 사용의 투명성 제고를 위한 제도개선 방안(2007.10.)’과 국민권익위원회 부패방지국에서 제작한 ‘클린카드 비리근절 내부통제 강화 방안(2011.9.)’을 참고하였기에 ‘국민권익위원회의 권고사항’이라 기재하였다고 밝혔다.
- 담당자 제출 자료를 확인한 결과, ‘공공기관 법인카드 사용의 투명성 제고를 위한 제도개선 방안(2007.10.)’ 자료 p.15.에 ‘법인카드로 500천원 이상의 업무추진비를 사용하면서 수차례에 걸쳐 사용한 것처럼 분할결제한 편법적인 회계처리 사례’ 내용을 확인하였고 ‘클린카드 비리근절 내부통제 강화 방안(2011.9.)’ 자료 p6.에 ‘법인카드 편법 사용 예시로 분할결제 사례’를 확인하였다.
- 그러나, 국민권익위원회 등의 자료는 ‘법인카드 사용의 투명성 제고를 위해 분할 결제를 금지’한다는 취지의 자료로 ‘업무추진비 집행 시’에만 분할 결제한다는 의미가 전혀 아님에도 자료를 임의로 해석하여 개정 반영하는 오류를 범하였음을 지적한다.

- 기존 규정에서 포괄적으로 적용되었던 ‘법인카드의 동일장소, 동일시간대 분할 결제 금지’의 범위를 2023.6.12. 개정을 통해 ‘업무추진비의 집행 시’라는 단서 문구를 추가하여 도리어 법인카드 분할 결제 금지를 축소시켜 법인카드의 투명한 사용을 저해할 수 있는 단초를 제공하였다.
- 여수광양항만관리(주) 경영기획팀(舊재무회계팀)은 「법인카드 사용지침」 제4조제 5항의 규정 개정의 오류를 바로잡아 ‘법인카드의 동일장소, 동일시간대의 분할 결제 금지 조항’을 개선 조치할 것을 요구한다.
- 아울러, 2023.6.12. 「법인카드 사용지침」 개정과정에서 부서 의견조회, 감사팀 일상감사, 사장 결제 등의 일련의 절차를 거쳤음에도 ‘법인카드의 분할 결제 적용 대상의 축소’라는 결과를 초래한 행태는 단순히 업무 담당자가 국민권익위원회 자료를 잘못 해석해서 오 적용한 것으로만 볼 수는 없다. 규정 개정을 위한 부서 의견조회, 팀장-실장-감사팀-사장 결제의 내용 검토 과정에서 규정 개정(안)이 결국 법인카드 분할 결제 금지 범위가 축소될 수 있다는 것은 관계자들은 충분히 사전에 인지했을 것으로 사료된다.
- 이에, 여수광양항만관리(주)는 본 사례를 ‘내부통제 시스템’이 작동하지 않은 미흡 사례로 인지하고, 모회사, 타 공직유관기관단체의 내부통제 시스템 사례를 참고하여 기관의 수준과 규모에 걸맞게 제도적 개선을 강구할 필요가 있다.

4. 처분 요구

- 여수광양항만관리(주) 사장은 법인카드 관련 규정의 개정 과정에서 기관의 내부통제 기능 미흡에 대해 ‘경고’ 조치하며, 「법인카드 사용지침」 개선 및 위 소관부서 업무 담당자가 법인카드 사용 규정을 오 개정한 사항에 대해 신분상 ‘주의’ 조치할 것을 요구합니다.

<업무 담당자> 경영기획팀(舊재무회계팀) 대리 이00